

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1247/2530

อัยการ มุกดาหาร  
นาย เฉลิม เชื้อ คำ ฮด

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 289

จำเลยกับผู้ตายมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนเกิดเหตุประมาณ 3 ปี โดยต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าอีกฝ่ายลอบยิงบิดาของแต่ละฝ่าย แต่ก็เป็นเวลาล่วงเลยมานานแล้ว เมื่อไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าจำเลยได้วางแผนตระเตรียมการหรือหาโอกาสฆ่าผู้ตาย มาก่อน กรณีอาจเป็นไปได้ว่าในเวลาเกิดเหตุจำเลยพบผู้ตายแล้วเกิดความเคียดแค้นขึ้นในขณะนั้นจึงได้ยิงผู้ตายยังไม่พอฟังว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289 ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ให้ประหารชีวิต ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ชัดปราศจากสงสัยว่าจำเลยเป็นคนร้ายลอบยิงผู้ตายจริง อันเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่าผู้ตายจะต้องออกจากบ้านผ่านมาในบริเวณที่เกิดเหตุในเวลาเช่นนั้นเป็นประจำ ซึ่งจำเลยได้ล่วงรู้และมาลอบดักรุมยิงผู้ตายหรือจำเลยได้รู้ว่าเป็นวันเวลาเกิดเหตุผู้ตาย

จะต้องผ่านมาในบริเวณที่เกิดเหตุ นั้น และไม่มีข้อเท็จจริงอันใดยืนยันว่าจำเลยมา  
อยู่เพื่อดักยิงผู้ตาย ที่โจทก์นำสืบว่านายสุดใจผู้ตายเคยถูกลอบยิงมาครั้งหนึ่งแล้ว  
แต่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำของจำเลย ส่วนข้อที่  
จำเลยกับนายสุดใจผู้ตายเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนโดยเมื่อประมาณ 3 ปีมา  
แล้ว ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าอีกฝ่ายลอบยิงบิดาของแต่ละฝ่ายนั้น ก็เป็นเวลาล่วง  
เลยมานานแล้ว ไม่ปรากฏพฤติการณ์ต่อมาว่าจำเลยได้วางแผนเตรียมการหรือ  
หาโอกาสฆ่านายสุดใจมาก่อนกรณีอาจเป็นได้ว่าในเวลาเกิดเหตุจำเลยพบผู้ตายแล้ว  
ความเคียดแค้นขึ้นอีกในขณะนั้น จึงได้ยิงผู้ตาย ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าข้อเท็จจริงยัง  
ไม่พอฟังว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา  
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย  
ฎีกาจำเลยฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็น ว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

## แหล่งที่มา

# เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ